

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1178/2532

นายมงคล อัครสมบุรณ์
นางผกา อัครสมบุรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 179 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องขอหย่าโดยอ้างเหตุตามกฎหมาย จำเลยให้การปฏิเสธว่ามีได้กระทำการดังโจทก์กล่าวหา ขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอให้แบ่งสินสมรส ดังนี้ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุหย่าตามฟ้องหรือไม่ ถ้าไม่มีเหตุหย่า ศาลก็พิพากษายกฟ้องไป ไม่ต้องพิจารณาตามฟ้องแย้งของจำเลย การที่จำเลยฟ้องแย้งว่าถ้าศาลพิพากษายกฟ้องให้แบ่งสินสมรส จึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไข ศาลรับคำให้การแต่ไม่รับฟ้องแย้ง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่าหนึ่งปี กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรงและดูหมิ่นเหยียดหยามโจทก์กับบุพการีของโจทก์ ขอศาลพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์เป็นฝ่ายละทิ้งร้างจำเลยไปเอง จำเลยไม่เคยประพฤติดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้อง โจทก์กับจำเลยมีที่ดินมีโฉนด ๑ แปลงติดจ่านองอยู่ ราคาส่วนที่เกินจากหนี้จ่านองจึงเป็นของโจทก์จำเลยคนละครึ่ง ขอให้โจทก์แบ่งที่ดินดังกล่าวให้จำเลยครึ่งหนึ่งโดยให้โจทก์จำเลยร่วมรับผิดชอบหนี้จ่านอง

แต่ละฝ่ายเท่ากัน หากโจทก์ไม่ยอมแบ่ง หรือไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ ก็ให้ขายทอดตลาดที่ดินใช้หนี้จำนองส่วนที่เหลือแบ่งให้จำเลยกึ่งหนึ่ง

ศาลชั้นต้นตรวจคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยแล้วมีคำสั่งรับคำให้การจำเลย แต่ไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอหย่าโดยอ้างเหตุกฎหมาย จำเลยให้การปฏิเสธว่ามีได้กระทำการตั้งโจทก์กล่าวหา ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้แบ่งสินสมรสนั้น เมื่อจำเลยปฏิเสธว่าไม่มีเหตุหย่า ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุหย่าตามฟ้องหรือไม่ ถ้าไม่มีเหตุหย่า ศาลก็พิพากษายกฟ้องไป ไม่ต้องพิจารณาตามฟ้องแย้งของจำเลย การที่จำเลยฟ้องแย้งว่า ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องก็ให้แบ่งสินสมรสนั้น จึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไข ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟ้องแย้งนั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้เป็นพับ

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ